Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 30ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810296

Processo nº 0129132-73.2023.8.17.2001

AUTOR(A): FRANCISCO DE PAULA BERNARDO MORA TRESPALACIOS

RÉU: SUL AMERICA SEGUROS GERAIS S/A

SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Vistos, etc ...

Tratam-se de embargos de declaração, opostos tanto pelo autor (id. 157819946), quanto pela ré (id. 158899242).
Ambos os recursos atacam a parte dispositiva da sentença de id. 156595281, na qual restou consignada que "*C) Condenar, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em **10% (quinze por cento)** sobre o valor da condenação devidamente corrigidos.*" (grifei).
As partes se insurgem quanto ao erro material em razão da divergência entre o valor numérico e aquele grafado por extenso em relação ao percentual da condenação dos honorários advocatícios.
Ambas as partes contrarrazoaram os embargos.
É o relatório. Decido.
Sobre os Embargos de Declaração, o Código de Processo Civil estabelece, no caput do artigo 1.022 e seu incisos, que:

> Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
> I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
> II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
> III - corrigir erro material.

Feita esta observação, passo a analisar detidamente a alegação dos embargantes em seus aclaratórios de que houve erro material na sentença prolatada nos autos.

Evidente que consta um erro material na parte final do dispositivo da sentença embargada, devido à divergência entre o numeral e o valor por extenso referente ao percentual condenatório dos honorários advocatícios, devendo, pois, **prevalecer a escrita por extenso**.

Com efeito, restou consignado no item "C" da sentença de id. 156595281 o seguinte: "*Condenar, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em **10% (quinze por cento)** sobre o valor da condenação devidamente corrigidos*".

Contudo, diante de tal divergência, deve preponderar o valor por extenso, passando a constar "*Condenar, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em **15% (quinze por cento)** sobre o valor da condenação devidamente corrigidos*"

Outrossim, a meu ver, em casos similares como o presente, considerando ainda as circunstâncias específicas da lide, este é o percentual justo pois levou-se em conta para sua graduação o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse mesmo sentido, veja-se jurisprudência pátria:

> EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. **DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR NUMÉRICO E VALOR POR EXTENSO**. CORREÇÃO. VÍCIO SANADO. **PREVALÊNCIA DO VALOR POR EXTENSO**. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0016524-60.2020.8.16.0031/1 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR VITOR ROBERTO SILVA - J. 29.03.2023) (TJ-PR - ED: 00165246020208160031 1 Guarapuava 0016524-60.2020.8.16.00311 (Acórdão), Relator: Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: **29/03/2023**, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2023 - destaque nosso)

> AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMETO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença restando indeferido o pedido de acolhimento do valor por extenso como correto diante da divergência existente entre os valores por extenso e numérico. Hipótese concreta que não autoriza o acolhimento da pretensão recursal. **No caso de divergência entre valor por extenso e valor numérico deve ser adotado o valor por extenso desde que haja dúvida acerca do valor correto**. Fundamentação e emenda do acordão que apontam a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP 22413955120238260000 São José do Rio Pardo, Relator: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 08/11/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: **08/11/2023** - destaque nosso)

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ÓLEO DIESEL – ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – NÃO PAGAMENTO DO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – **HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR NUMÉRICO E POR EXTENSO – PREVALÊNCIA DO EXTENSO** – PROVIMENTO PARCIAL. Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição, já que há comprovação do protocolo do requerimento administrativo, solicitando o pagamento do débito, antes de decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto 20.910/1932 e, também, não houve a prolação da decisão pela Administração Pública Municipal. Na ação de cobrança, incumbe à parte autora fazer prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível por meio da apresentação das notas fiscais e dos documentos fornecidos pelo próprio devedor, indicando o nome da empresa, o produto adquirido, o valor e o empenho. É dever do réu a realização da prova, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovada a inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido. Verificado o erro material na sentença, quanto à fixação de honorários advocatícios e, havendo divergência entre o valor numérico e o consignado por extenso, prevalece o que está por extenso. (TJ-MT 00012361520108110079 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/11/2020 - destaque nosso)

Por tais considerações, **reconheço o erro material** acima consignado, ao passo em que **retifico** a parte dispositiva da sentença embargada para fixar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais no percentual de **15% (quinze por cento)**, mantendo-se incólume os demais termos da sentença de id. 156595281.

DECISÃO:

Pelo que, sob esses fundamentos, **conheço e ACOLHO os Embargos de Declaração,** uma vez que há erro material na sentença vergastada quanto a à fixação do percentual dos honorários sucumbenciais, logo, **retifico para que conste:**

"[...] *C) Condenar, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em **15% (quinze por cento)** sobre o valor da condenação devidamente corrigidos.* [...]".

Os demais termos da sentença permanecem inalterados.

Intimem-se as partes.

Certificado o trânsito em julgado, remeta-se ao arquivo, com baixa na distribuição.

RECIFE, 19 de fevereiro de 2024

Helena C. M. de Medeiros

Juíza de Direito

gaal

Assinado eletronicamente por: HELENA CRISTINA MADI DE MEDEIROS
20/02/2024 09:59:25
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 161388146

24022009592558100000157640215

IMPRIMIR GERAR PDF